

Abschrift

9000 5548

16.10.03

Zeh-Oerlikon

KD III Nr. 739.8/44

Contract Nr. 0600-2003-0530

V e r t r a g

zwischen

330. I

den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), Kreisdirektion III in
Zürich, vertreten durch deren Verwaltungsabteilung
und
der Stadtgemeinde Zürich (Stadt), vertreten durch deren Stadtrat
über
die Verlängerung der Personenunterführung bei km 4.676 im Bahn-
hof Zürich-Oerlikon bis zur Affolternstrasse.

ARCHIV

Aufgehoben per

27.7.2011

Ersetzt: Q/19u mitte 90002996

Als Zugang zu den Bahnsteigen und zur Herstellung einer durch-
gehenden öffentlichen Wegverbindung vom Bahnhofplatz Zürich-Oerlikon
nach der Affolternstrasse und umgekehrt wird von den Schweizerischen
Bundesbahnen (SBB) im Benehmen mit der Stadtgemeinde Zürich (Stadt)
die bestehende Personenunterführung bis zur Affolternstrasse ver-
längert gemäss dem einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages
bildenden Situationsplan 1 : 500, dem Objektplan 1 : 50 und den
folgenden Bestimmungen:

1.

An die zu Fr. 36 000.- veranschlagten Kosten für die Verlän-
gerung der Personenunterführung bezahlt die Stadt den SBB einen
festen Beitrag von Fr. 8 000.-- und verschiedene interessierte Fir-
men einen solchen von Fr. 4 200.--. Die restlichen Kosten im Be-
trage von Fr. 23 800.- übernehmen die SBB. Die Beiträge der Stadt
und der Privaten sind von der Stadt unmittelbar nach Inbetriebnahme
des Durchganges an die Hauptkasse der SBB in Bern (Postcheckkonto
III/193) zu bezahlen.

2.

Das Teilstück der Unterführung vom Bahnsteig III bis zur
Affolternstrasse bleibt wie der übrige Teil im Eigentum der SBB.

3.

Der bauliche Unterhalt des ganzen Durchganges geht zu Lasten
der SBB. Die Stadt übernimmt die Reinigung desselben und der

beidseitigen Aufgangstreppe, inbegriffen das Aufräumen dieser Treppen, Schneebruch und Sanden, sowie die Reinigung der Kanalisation in der Unterführung zum Pauschalpreis von Fr. 780.- auf eigene Kosten. Die SBB leisten hieran einen jährlichen Pauschalbeitrag von $2/3 = \text{Fr. 520.--}$, zahlbar jeweilen auf Ende eines Kalenderjahres an das Strasseninspektorat der Stadt Zürich.

Bei wesentlicher Aenderung der Arbeitslöhne und der Materialien ist diese Pauschale neu festzusetzen.

Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich übernimmt den ganznäch-tigen Betrieb und den Unterhalt der Beleuchtungsanlage der Unter-führung und der beiden Treppen, welche zum öffentlichen Grund führen

Die Beleuchtungsanlage der Unterführung wird durch das Elektri-zitätswerk der Stadt erstellt und an das öffentliche Beleuchtungs-netz angeschlossen. Die SBB übernehmen die daraus erwachsenen Kosten im Voranschlagsbetrag von Fr. 3 000.--.

Die Reinigung und Beleuchtung der Treppen zu den Perrons ist Sache der SBB.

4.

Die Stadt haftet den SBB in vollem Umfange für alle Personen- und Sachschäden, für die sie wegen mangelhafter Reinigung und Be-leuchtung sowie ungenügendem Sanden des Durchganges und der Auf-gangstreppe von irgend einer Seite unter irgend einem Rechtstitel je mit Erfolg belangt werden sollten.

Zürich, den 27. Dezember 1944

Für die Stadtgemeinde Zürich
Vorstand des Bauamtes I:

Stirnemann

Schweizerische Bundesbahnen
Kreis III

Der Vorstand der Verwaltungsabteilung
& Chef der Sektion für das Rechtswesen

Sträuli

Abschrift

N a c h t r a g

zum Vertrag vom 27. Dezember 1944

zwischen

den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), Kreisdirektion III in Zürich,
vertreten durch deren Verwaltungsabteilung,

und

der Stadtgemeinde Zürich (Stadt), vertreten durch deren Stadtrat,
über

die Verlängerung der Personenunterführung bei km 4.676 im Bahnhof
Zch Oerlikon bis zur Affolternstrasse.

Gestützt auf Abs. 2 von Ziffer 3 des vorgenannten Vertrages
sowie infolge vermehrter Reinigung der Personenunterführung verein-
baren die Parteien mit Wirkung ab 1. Januar 1952, dass der Pauschal-
preis für die Reinigung (5 x pro Woche), Abschwemmung (einmal pro
Monat im Nachtdienst), Entleeren der Sammler und Spülen der Kanali-
sation, für Schneebruch und Sanden oder Salzen sowie für das Aufräumen
der Aufgangstreppen auf Fr. 780.- festgesetzt wird. Die SBB leisten
hieran ab 1. Januar 1952 einen jährlichen Pauschalbeitrag von $2/3 =$
Fr. 520.-, zahlbar jeweilen auf Ende eines Kalenderjahres an das
Strasseninspektorat der Stadt Zürich, erstmals auf den 31. Dezember
1952.

Alle übrigen Bestimmungen des Vertrages bleiben unverändert
in Kraft.

Zürich, den 24. März 1952

Für die Stadtgemeinde Zürich
Vorstand des Bauamtes I:

Holenstein

Für die Schweiz. Bundesbahnen
Kreis III

(unter Genehmigungsvorbehalt)
Sektion für das Rechtswesen
Der Grundbuchsekretär:

i.V. E. Blumer

Genehmigt: Zürich, den 30. April 1952

Schweizerische Bundesbahnen
Kreis III

Der Vorstand der Verwaltungsabteilung

Sträuli

ABSCHRIFT

330 II

0600-2003-0530

An das

Strasseninspektorat der
Stadt Zürich

Werdmühleplatz 3

Postfach 8023 Z ü r i c h

Ta/fa

28.12.64

58 Nr.700.1/14/64

den
25. Februar 1965

Neuer Pauschalbeitrag für die Reinigung der Personen-
unterführung im Bahnhof Zeh Oerlikon

Sehr geehrte Herren,

Wir haben Verständnis für Ihre Forderung, unseren Pauschal-
beitrag an die Reinigungskosten der Personenunterführung im Bahnhof
Oerlikon der Teuerung anzupassen.

Mit Wirkung ab 1.1.1965 erhöht sich somit unsere jährliche,
vertraglich vereinbarte Anteilspauschale um 50 %, d.h. von 520.- Fr.
auf 780.- Fr., zahlbar wie bisher je auf Ende eines Kalenderjahres.

Alle übrigen Bestimmungen des Vertrages vom 27.12.1944 über
die Verlängerung der Personenunterführung bei km 4.676 im Bahnhof
Zeh-Oerlikon bleiben unverändert, sodass wir glauben, auf eine for-
melle Aenderung des Vertrages verzichten zu können.

Ohne Ihren gegenteiligen Bericht schätzen wir Sie damit ein-
verstanden und grüssen Sie

Abschrift an:

VA III (Gbs) (2)

Bau III (3)

Bvd Zeh Oerlikon

(adler MP 6648/6649)

Bau III	
100 1/305/1/65	
26. FEB. 1965	
DI	
St-Bd	
St-EK	
IS	
CS	

fr 1/1/65

mit vorzüglicher Hochachtung

Schweizerische Bundesbahnen

Kreis III

Der Betriebschef:

i. V.

Baer